與七縣市自治條例法規比較表

臺南市自助選物販賣事業管理自治條例草案	新北市自助選物販賣事業管理自治條例	臺中市自助選物販賣業管理自治條例	嘉義縣自助選物販賣事業管理自治條例	苗栗縣自助選物販賣事業管理自治條例	高雄市自助選物販賣業管理自治條例	臺北市自助選物販賣事業管理自治條例	桃園市自助選物販賣事業管理自治條例
		屆期未改善者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 違反第六條第一款至第四款規定者，由各目的事業主管機關依相關法令裁罰。			營自助選物販賣業，經主管機關查獲仍繼續營業者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	以下罰鍰，並限期命其改善；屆期未改善者，得按次處罰。 違反第五條第四款規定者，應限期命其改善；屆期未改善者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。	
					第 10 條 場主違反第六條第一款及第二款規定者，主管機關應命其限期改善，屆期仍未改善者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	第 8 條 經營自助選物販賣事業，經依前二條規定處罰時，並得對公司代表人或合夥組織之執行業務合夥人處以同一規定之罰鍰。	第 9 條 違反第七條第十款規定，六個月內經裁罰噪音擾鄰達二次者，於六個月內不得於下午十時至翌日上午八時間營業。 違反第七條第八款、第九款及前項規定者，處新臺幣

與七縣市自治條例法規比較表

臺南市自助選物販賣事業管理自治條例草案	新北市自助選物販賣事業管理自治條例	臺中市自助選物販賣業管理自治條例	嘉義縣自助選物販賣事業管理自治條例	苗栗縣自助選物販賣事業管理自治條例	高雄市自助選物販賣業管理自治條例	臺北市自助選物販賣事業管理自治條例	桃園市自助選物販賣事業管理自治條例
							六千元以上三萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。
第 8 條 於攤販集中場或非常設性活動擺放自助選物販賣機者，不適用本自治條例第五條之規定。	第 9 條 非自助選物販賣事業，於其營業場所內自行或提供他人設置自助選物販賣機者，亦有本自治條例之適用。	第 9 條 非自助選物販賣業，於營業場所內自行或提供他人設置自助選物販賣機，亦適用本自治條例規定。		第 8 條 於營業場所內自行或提供他人設置自助選物販賣機台者，亦有本自治條例之適用。	第 11 條 經營非自助選物販賣業者，於其營業場所內自行或提供他人設置自助選物販賣機，亦有本自治條例之適用。	第 9 條 非自助選物販賣事業，於其營業場所內自行或提供他人設置自助選物販賣機者，亦適用本自治條例規定。	第 10 條 非自助選物販賣事業，於其營業場所內自行或提供他人設置自助選物販賣機四台（含以上）者，亦有本自治條例之適用。
第 9 條 本自治條例公布施行前，已經營自助選物販賣事業之業者，應於本自治條例公布施行日起三年內檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，向主管機關申請						第 10 條 本自治條例公布施行前，已經營自助選物販賣事業或非自助選物販賣事業於其營業場所內自行或提供他人設置自助選物販賣機	

與七縣市自治條例法規比較表

臺南市自助選物販賣事業管理自治條例草案	新北市自助選物販賣事業管理自治條例	臺中市自助選物販賣業管理自治條例	嘉義縣自助選物販賣事業管理自治條例	苗栗縣自助選物販賣事業管理自治條例	高雄市自助選物販賣業管理自治條例	臺北市自助選物販賣事業管理自治條例	桃園市自助選物販賣事業管理自治條例
審查符合距離限制之規定。 未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，應命其停止營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。 前項經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。						者，其營業場所應於本自治條例公布施行日起一年內符合第四條第一項有關距離國民中小學五十公尺之規定。	
第 10 條 本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。							
第 11 條 本自治條例自公布日施行。	第 10 條 本自治條例自中華民國一百十二年九月一日施行。	第 10 條 本自治條例除第五條自公布日後一年施行外，自公布日施行。	第 9 條 本自治條例自公布日後一年施行。	第 9 條 本自治條例自公布日施行。	第 12 條 本自治條例自公布後一年施行。	第 11 條 本自治條例自公布日施行。	第 11 條 本自治條例自公布後一年施行。

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	法規	編號	6	提案單位	臺南市政府（環境保護局）	中華民國114年10月15日 府環續字第 114140824 號
案由	擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，爰擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計四十九條。本條例草案前經貴會於113年6月26日決議三讀通過並送行政院核定，環境部於114年2月14日函送行政院審查意見，經本府檢討擬修正第9條及第10條內容，並於114年4月18日函復環境部。後經環境部114年7月22日再函送行政院審查意見，需將草案第9條、第10條之修正條文送貴會議決後，再報行政院核定；草案第31條、第45條亦配合修正。 二、草案經本府114年10月14日第719次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案總說明、逐條說明及草案條文。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	一、照案通過，詳審查結果對照表。 二、第49條附帶決議：相關子法在公布後6個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。					
大會決議	照審查意見通過。					

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
第　一　章　　總則	
第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	照案通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、	

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。 十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。 十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。 十三、本府農業局：推廣永續農業、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱群體關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。	

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類活動導致之氣候變化。 二、溫室氣體：指二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）、氧化亞氮（N_2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF_6）、三氟化氮（NF_3）及其他經中央環境保護主管機關公告者。 三、淨零排放：指溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡。 四、低碳運具：指以使用電力或新能源為主要動力來源之運輸工具，包括電動車、電動輔助車、太陽能車、氫能車或其他低碳車輛。 五、維生基礎設施：指能源供給設施（電力、瓦斯與油料等）、供水及水利系統（自來水道、污水下水道及雨水下水道等）、通訊系統（電信及網路等）及交通系統（道路、橋梁及交通號誌等）之管線、機房設備及其相關設施。	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
六、熱島效應：指都市因商業發達、人口集中、大氣污染、交通擁塞嚴重、建構物、路面與不透水鋪面反射熱之面積、建築物材質及其對風力之阻擋作用等因素，使城市溫度較郊區為高之現象。 七、透水性鋪面：指能讓雨水或其他水源通過，以滲入路基底面，並使水資源還原貯存於地底之人工鋪築多孔性鋪面。 八、低碳交通區：指低碳運具及能源效率或每公里碳排放符合一定標準之車輛始得於特定時段進入之區域。 九、海綿城市：指利用都市可運用之土地與建物空間，以入滲及滯蓄雨水等方式吸存水分，達成保水、防洪、防旱及降溫等效益之城市。 十、資源化產品：指廢棄物經處理後可再利用作為原料或商品之物品。 十一、環保餐具：指使用後可經清洗重複使用之杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等餐具。 十二、個人衛生用品：指梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽及其他經主管機關公	

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
告之一次性用品。 十三、餐飲業：指從事餐食調理、餐飲承包及其他相關作業之行業。 十四、公正轉型：指在尊重人權及尊嚴勞動之原則下，向所有因應淨零排放轉型受影響之社群進行諮詢，並協助產業、地區、勞工、消費者及原住民族穩定轉型。	
第四條　本府為整合、協調與監督溫室氣體減量、氣候變遷調適及能源轉型工作，應設置氣候變遷因應推動會（以下簡稱推動會）。 前項推動會之設置要點，由主管機關另定之。	照案通過。
第五條　本府為推動本市淨零排放達成城市永續目標，應成立臺南市淨零排放管理基金；其基金之收支管理及運用辦法，由主管機關另定之。	照案通過。
第六條　主管機關及本府各目的事業主管機關辦理淨零轉型相關執行方案，應扶助轉型過程中之脆弱群體，減輕轉型過程受影響成本，並適時辦理公民對話，廣納收集意見，以確保社會公正轉型。	照案通過。
第　二　章　　溫室氣體減量	
第七條　本市溫室氣體淨零排放日期以中華民國一百三十九年一月一日為目標。	照案通過。